6 무상취득 주택 중과제외 직계존비속 범위 개선(영§28의6)

1 개정개요

※ 국세 일치

<table>
<tr><th>개정 전</th><th>개정 후</th></tr>
<tr><td>□ 조정대상지역 내 주택 무상취득(증여)시 중과 제외 대상
<table>
<tr><th>증여자</th><th>취득자(수증자)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1세대 1주택자</td><td>배우자</td></tr>
<tr><td>직계존속</td></tr>
<tr><td><u>(신 설)</u></td></tr>
<tr><td>직계비속</td></tr>
<tr><td><u>(신 설)</u></td></tr>
</table></td>
<td>□ 조정대상지역 내 주택 무상취득(증여)시 중과 제외 대상 보완
<table>
<tr><th>증여자</th><th>취득자(수증자)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1세대 1주택자</td><td>배우자</td></tr>
<tr><td>직계존속</td></tr>
<tr><td><u>직계존속과 혼인 중인 배우자</u></td></tr>
<tr><td>직계비속</td></tr>
<tr><td><u>혼인 중인 배우자의</u> 직계비속</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

□ 개정내용

○ 조정대상지역 내 주택 무상취득시 **중과 제외 대상**에 ①**직계 존속**과 **혼인중의 배우자** 및 ②**혼인중인 배우자**의 **직계비속 추가**

※ **(배우자의 범위)** 사실혼 및 생계 여부와 관계 없이 법률상 이혼한 경우 제외

□ 적용요령

○ 개정 규정은 **2026년 1월 1일 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용**

▌**지방세법 시행령 부칙 제1조(시행일)** 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

▌**지방세법 시행령 부칙 제6조(중과세의 예외가 적용되는 주택을 무상취득하는 자의 범위에 관한 적용례)** 제28조의6제2항제1호의 개정규정은 이 영 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

2 개정조문

현 행	개 정 안
제28조의6(중과세 대상 무상취득 등) ① (생 략) ② 법 제13조의2제2항 단서에서 “1세대 1주택자가 소유한 주택을 배우자 또는 직계존비속이 무상취득하는 등 대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 1세대 1주택을 소유한 사람으로부터 해당 주택을 배우자 또는 직계존비속이 법 제11조제1항제2호에 따른 무상취득을 원인으로 취득하는 경우 2. (생 략)	제28조의6(중과세 대상 무상취득 등) ① (현행과 같음) ② ----------. 1. 1세대 1주택을 소유한 사람(이하 이 호에서 “주택소유자”라 한다)으로부터 해당 주택을 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 법 제11조제1항제2호에 따른 무상취득을 원인으로 취득하는 경우 가. 주택소유자의 배우자(사실혼은 제외한다) 나. 주택소유자의 직계존속[주택소유자의 직계존속과 혼인(사실혼은 제외한다) 중인 배우자를 포함한다] 다. 주택소유자의 직계비속[주택소유자와 혼인(사실혼은 제외한다) 중인 배우자의 직계비속을 포함한다] 2. (현행과 같음)